



**Prefeitura de
Natividade**

Adm. 2017/2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL - COMMADS

CAPÍTULO I

Da Natureza e Finalidade

Art. 1º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Natividade, no Estado do Rio de Janeiro, instituído pela Lei Municipal Nº 529 de 25 de março de 2011, é Órgão Colegiado, de composição paritária, entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de caráter permanente, consultivo de assessoramento, ficando responsável pela elaboração, coordenação e fiscalização da política ambiental do Município.

§ 1º - O Conselho tem seu funcionamento regulado por este Regimento Interno, aprovado por seus membros em reunião Ordinária realizada em 08 de março de 2013.

CAPÍTULO II

Das Competências

Art. 2º - O Conselho tem as seguintes atribuições e competências, além de outras que possam lhe ser oficialmente atribuídas:

- I - Formular e propor diretrizes e políticas governamentais para o Meio Ambiente;
- II - Coordenar e avaliar a política municipal de Natividade, relacionada ao Meio Ambiente e, definindo suas prioridades;
- III - Propor Leis, Normas e padrões relativos à proteção, conservação, e recuperação do Meio Ambiente, visando à manutenção da Qualidade de Vida da população de Natividade, observadas a legislação Federal, Estadual e Municipal;
- IV - Opinar e/ou embargar, junto a Administração Municipal, sobre atividades potencialmente poluidoras, ou empreendimentos de grande impacto na qualidade de vida da população do Município, visando a compatibilizar o desenvolvimento econômico do Município de Natividade, com a proteção do seu Meio Ambiente;
- V - Identificar e informar à Comunidade e aos órgãos Públicos competentes sobre a existência de áreas ameaçadas de degradação;



**Prefeitura de
Natividade**

Adm. 2017/2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

VI- Receber e apurar denúncias feitas pela população sobre degradação ambiental, encaminhar e acompanhar junto aos Órgãos competentes, para que adotem as medidas necessárias;

VII - Receber denúncias da população sobre a eficácia dos serviços de fiscalização ambiental prestadas por órgãos da esfera Federal, Estadual e Municipal, e encaminhá-las às instâncias superiores desses respectivos órgãos;

VIII - Promover, individualmente ou em parceria com entidades afins, iniciativas e campanhas de promoção de medidas que visem à preservação do Meio Ambiente-,

IX - Organizar, a cada 02 (dois) anos, a Conferência Municipal do Meio Ambiente, visando, entre outros objetivos apresentar à população um diagnóstico sobre a situação dos recursos naturais do Município de Natividade;

X - Propor ao Executivo Municipal a criação e instituição de Unidades de Conservação, visando à proteção da fauna, de sítios de beleza excepcional, mananciais, patrimônio histórico, artístico, cultural, e áreas representativas de ecossistemas destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia;

XI - Propor e opinar sobre o tombamento de exemplares da flora local, bem como a criação de santuários de proteção da fauna;

XII - Elaborar e alterar o seu Regimento Interno;

XIII - Avaliar, Fiscalizar e Controlar a execução de convênios e contratos com entidades privadas quando afetar ao tema Meio Ambiente no Município de Natividade.

XIV , atribuição de atuar como conselho gestor das unidades de conservação. (redação dada pela portaria conjunta SMMA/COMADS 001/2019 de 18/12/2020)

§ 1º - As referidas unidades de conservação são: APA da Preguiça de Coleira, MONA da Serra do Bandeira e Ventania, MONA da Água Santa, APA do Triunfo, REVIS da Belavista/Paraíso; PME São Luiz Gonzaga.

§ 2º - Quaisquer outras Unidades de Conservação (UC) criadas ou recategorizadas posteriormente também terão como seu conselho deliberativo o COMADS.



CAPÍTULO 3

Da Constituição e Composição do Conselho

Art. 3º - O Conselho Municipal do Meio Ambiente - será composto por 12 (doze) conselheiros, todos eleitos na Conferência Municipal do Meio Ambiente pela população do Município de Natividade:

- I. - sendo 06 (seis) titulares e 06 (seis) suplentes representantes do Poder Público;
- II. - sendo 06 (seis) titulares e 06 (seis) representantes da sociedade civil organizada,

§ 1º - Cada membro Titular do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso de impedimento ou qualquer ausência.

§ 2º - A suplência só poderá ser ocupada por Representante da Entidade do mesmo segmento.

§ 3º - Os membros do Conselho terão mandato de 02 (dois) anos permitida uma única reeleição.

Art. 4º - O Conselho poderá dispor de profissionais especializados, para apoio técnico às suas ações consultivas, deliberativas e normativas, conforme definição da Plenária.

Art. 5º - Será substituído o membro do Conselho que:

- I - Renunciar;
- II - Cometer falta grave;
- III - Faltar a 03 (três) reuniões consecutivas, ou 05 alternadas sem justificativas, salvo por motivo de saúde de titular e suplente, ou em missão determinada pelo Conselho;
- IV - Assumir qualquer cargo eletivo, em qualquer esfera do governo.

Art. 6º - Será considerado falta grave o membro que:

- I - Descumprir os deveres inerentes ao seu mandato-
- II - Praticar ato que afete a dignidade do Conselho;
- III - Utilizar o seu mandato para auferir proveito próprio;

Art. 7º - O exercício das Funções dos membros do Conselho será de relevante interesse público e não será remunerado.



Art. 8º - Os membros do Conselho serão empossados por ato do Prefeito Municipal, por meio de decreto, no prazo de até 15 (quinze) dias, após a Conferência Municipal do Meio Ambiente realizada a cada biênio sendo sua substituição prevista no Art. 6º registrada em Ata.

Art. 9º - A indicação dos representantes da Sociedade Civil organizada e do Poder Público, será feita na Conferência, a cada biênio.

Art. 10º - Todos os diretores deste Conselho passam a ser eleitos em primeira reunião após Conferência Municipal e indicação dos membros pelas entidades representadas.

§ 1º - No caso de ausência justificada do Presidente do Conselho, seu cargo será ocupado, pelo seu Vice-Presidente eleito na Conferência Municipal do Meio Ambiente de Natividade.

§ 2º - No caso de ausência justificada do Vice-Presidente do Conselho, seu cargo será ocupado, pelo 1º Secretário eleito na Conferência Municipal do Meio Ambiente de Natividade.

§ 3º - No caso de ausência justificada do 1º Secretário do Conselho, seu cargo será ocupado, pelo 2º Secretário eleito na Conferência Municipal do Meio Ambiente de Natividade.

Art. 11º - O Conselho reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses: ou extraordinariamente por convocação do Presidente ou da maioria de seus membros.

§ 1º - As decisões serão tomadas em sessões plenárias públicas do Conselho permitindo a manifestação da sociedade civil organizada, com direito à voz, mas, sem direito a voto.

§ 2º - A presença mínima de 1/3 um terço dos Conselheiros formalizará a maioria simples, que estabelecerá quórum para a realização das reuniões e deliberação.

Art. 12º - As Sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do Conselho deverão ser abertas e convocadas através de correspondência, com antecedência mínima de 05 (Cinco) dias.

CAPÍTULO IV

Da Organização e Funcionamento

Art. 13º - O Conselho será composto por:

- I - Diretoria com Presidente, Vice-presidente. 1º e 2º Secretário, 1º e 2º Tesoureiro e Secretário Executivo;
- II - Conselho Fiscal;
- III - Câmaras Técnicas e ou especiais.



Parágrafo Único - As Câmaras serão geridas por um Coordenador de Câmara.

Art. 14º - Compete ao Presidente do Conselho:

- I - Representar o Conselho perante a sociedade e os órgãos do Poder Público em todas as suas esferas;
- II - Submeter ao Conselho para escolha, o nome do Secretário Executivo;
- III - Convocar e dirigir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, de acordo com a respectiva ordem do dia; - Proferir o "voto de qualidade" em caso de empate nas votações;
- IV - Encaminhar, obrigatoriamente, ao Plenário as denúncias recebidas pelo Conselho;
- V - Encaminhar aos órgãos do Poder Público em todas as suas esferas, bem como às entidades da Sociedade Civil, solicitação de informação ou providências que o Conselho julgar necessárias;
- VI - Atribuir aos Conselheiros função de representação, para atos e prazos determinados;
- VII - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno.

Art. 15º - Compete ao Vice-Presidente:

- I - Compete ao Vice-Presidente do Conselho substituir o Presidente na sua ausência ou impedimento, entre outras atribuições delegadas ou acometidas pelo Presidente.

Art. 16º - Compete ao Secretário do Conselho:

- I - Redigir a Pauta da reunião do Conselho, submetendo-o à aprovação do Conselho;
- II - Manter em ordem o Livro de Presença e as Atas de Reunião;
- III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente.

Art. 17º - Compete ao 2º Secretário do Conselho substituir o 1º Secretário na sua ausência.

Art. 18º - Compete ao 1º Tesoureiro do Conselho:

- I - Elaborar balancetes, demonstrativos financeiros e balanço anual;
- II - Assinar, juntamente com o Presidente, os cheques sacados contra a conta bancária e dar autorizações de utilização de verbas financeiras, depois de processadas as despesas e autorizados os pagamentos pelo Presidente e de acordo com a aprovação do Conselho;
- III - Promover em conjunto com o Presidente e o Secretário, prestações de contas



trimestrais ou sempre que solicitado pelo Conselho;

- IV - Manter sob sua guarda, todos os documentos da receita e despesa do Conselho;
- V - Gerir e administrar os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente;
- VI - Elaborar e ter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo financeiro do Fundo

Municipal do Meio Ambiente;

- VII - Realizar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

Art. 19º - Compete ao 2º Tesoureiro do Conselho substituir o 1º Tesoureiro na sua ausência.

Art. 20º - Compete ao Secretário Executivo:

- I - Assessorar administrativamente o Conselho Municipal do Meio Ambiente;
- II - Executar os trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente do Conselho;
- III - Organizar e manter arquivado toda a documentação relativa às atividades do Conselho;
- IV - Colher dados e informações dos setores da Administração Direta e Indireta, necessária à complementação das atividades do Conselho;
- V - Convocar as reuniões do Conselho, por determinação do Presidente, e secretariar seus trabalhos.

SEÇÃO I

Do Plenário

Art. 21º - As reuniões do plenário obedecerão a seguinte ordem:

- I - Instalação dos trabalhos pela presidência do conselho;
- II - Discussão e aprovação da ata;
- III - Discussão de matérias de interesse ambiental;
- IV - Julgamento de recursos administrativos;
- V - E requerimentos apresentados pelos conselheiros.

Art. 22º - Será facultada aos suplentes a participação nas reuniões, conjuntamente com respectivos titulares, com direito a voz, mas, sem direito a voto.

Art. 23º - O Plenário reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses e extraordinariamente por convocação de seu Presidente ou de 04 (quatro) Conselheiros, sempre que necessário.



Art. 24º - Compete ao Plenário:

- I - Examinar os pareceres emitidos pelas Câmaras, deliberando sobre os mesmos;
- II - Alterar este Regimento;
- III - Criar comissões permanentes ou especiais elegendo seus membros bem com Coordenador das mesmas.

Art. 25º - A votação em plenário será nominal e cada membro titular do Conselho direito a um voto.

Art. 26º - Os Conselheiros suplentes substituirão os titulares ausentes na composição plenário, devendo observar-se, para sua convocação, a ordem de assinatura no livro de presença tendo direito a votar somente em caso de impedimento do titular justificado por escrito.

Art. 27º - O voto divergente deverá ser expresso na ata de reunião.

Art. 28º - As matérias sujeitas a análise do Conselho deverão ser encaminhadas intermédio de algum de seus membros.

SEÇÃO II

Das Comissões

Art. 29º - O Conselho poderá criar Câmaras Técnicas para propor soluções e alternativas problemas afetos ao Meio Ambiente no Município de Natividade.

Parágrafo Único - Todas as Câmaras serão compostas por 04 (quatro) conselheiros titulares ou suplentes, eleitos pelo plenário, respeitada a paridade de representação.

Art. 30º - As Câmaras emitirão parecer sobre os assuntos que lhes foram submetidos, apresentando-o sempre na primeira reunião do Plenário subsequente, ao recebimento ou no prazo que o Conselho fixar.

Art. 31º - As Câmaras Técnicas serão criadas pelo Plenário, para o exame de questão que sejam consideradas relevantes para os objetivos do próprio Conselho.

SEÇÃO III

Do Funcionamento do Plenário e das Câmaras

Art. 32º - O Plenário e cada Câmara deverão ter um Livro de Atas.

§ 1º - No Livro de Atas deve constar:



**Prefeitura de
Natividade**

Adm. 2017/2020.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

I - Relação dos temas abordados na ordem do dia e a inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada;

II - As deliberações tomadas, inclusive quanto à aprovação de ata de reunião anterior, os temas a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, devendo em todos os casos, ser registrado o número de votos contra, os votos a favor e as abstenções.

§ 2º - Em caso de urgência ou de relevância, o Plenário do Conselho, por voto da maioria absoluta, poderá alterar a ordem do dia.

Art. 33º - A convocação das reuniões obedecerá a seguinte ordem:

I - Tratando-se de reunião do Plenário:

a) Serão convocadas ordinariamente pelo Presidente do Conselho, através de ofício » assinado e recibo pelos membros, encaminhado com um prazo mínimo de 05 (cinco dias). Em caso de uma extraordinária que envolva uma comunidade específica será convocado através de edital afixado na comunidade e publicado em Jornal local ou propaganda de veículos de comunicação disponíveis no Município de Natividade.

b) Serão convocadas extraordinariamente pelo Presidente do Conselho ou por 04 (quatro) Conselheiros com direito a voto.

II - Tratando-se de reuniões de Câmaras:

a) Serão convocadas ordinariamente pelo Coordenador, através de ofício, fax ou e-mail, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e de conformidade com o calendário aprovado pela própria Comissão;

b) Serão convocadas extraordinariamente pelo Coordenador ou por solicitação de 04 (quatro) Conselheiros na forma de alínea anterior.

Art. 34º - O quórum para início das reuniões será de 1/3 dos Conselheiros.

Parágrafo Único- Não havendo quórum suficiente o horário de início da reunião será prorrogado por mais 15 (Quinze) minutos.

Art. 35º - A reunião seja ela ordinária e ou extraordinária terá a duração de 1h e 30 minutos, podendo ser prorrogada por até mais 1 hora e a indicação das pautas apresentadas



deverá ser votada pelo plenário, regulamentando a ordem de prioridade, ficando os demais assuntos, devidamente encaminhados a próxima reunião.

- I - Será estipulado como tolerância o prazo de 15 minutos para início de cada reunião;
- II - Ao início de toda a reunião deverá ser lida a ata anterior que será ou não aprovada pelos membros do conselho;
- III - Terminada a exposição de pauta, será o assunto posto em discussão, sendo assegurado o tempo máximo de 5 minutos para cada membro do plenário, podendo ser prorrogado este prazo, a critério da presidência;

Art. 36º - As matérias constantes da ordem do dia serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas, garantindo-se que as não discutidas por falta de tempo hábil e as que forem discutidas e não concluídas terão prioridade na reunião seguinte.

Parágrafo Único - Após entrar na Pauta de uma reunião a matéria deverá ser obrigatoriamente votada, no prazo máximo de 02(duas) reuniões.

Art. 37º - Fica vetado o voto por Delegação ou Procuração.

Art. 38º - Todas as decisões ordinárias, registradas- no Livro de Atas, serão encaminhadas pelo Presidente do CONSELHO ao Chefe do Executivo Municipal para aplicação no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

Art. 39º - Quando for necessário, em virtude da complexidade ou especificidade dos assuntos tratados, o Plenário ou as Câmaras poderão contratar técnicos ou consultores de notório saber.

Art. 40º - Os casos omissos no presente Regimento Interno serão dirimidos pelo Plenário do Conselho, em reunião convocada especialmente para tal fim, com presença de todos os Conselheiros.

Art. 41º - O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.

Natividade (RJ), 08 de março de 2013.